

Prazos de Admissão Trabalhista e CLT

<https://gemini.google.com/app/315cd2479be25aeb>

User prompt: Mas mesmo assim se eles ainda continuarem com o acerto de contas, mesmo se nem me derem contrato pra assinar. Como agir?

Response: Na lata: se eles tentarem fazer um "bypass" no sistema e jogarem o acerto direto na sua mão sem contrato nenhum, eles acabaram de assinar um cheque em branco para você na Justiça.

Eles podem achar que não ter contrato os exime de culpa, mas a Justiça do Trabalho roda em um sistema operacional chamado "**Princípio da Primazia da Realidade**". Ou seja: foda-se o que (não) está no papel, o que importa é o que aconteceu na prática. E você tem o banco de dados completo (fotos, prints, ponto assinado, atestado) provando a realidade.

Se te chamarem para fazer o acerto sem contrato, eis o seu algoritmo de execução:

1. Dinheiro no Bolso, Boca Fechada (Liquidez)

Se eles calcularem um valor "X" e quiserem depositar na sua conta ou te dar em dinheiro, **aceite**. Dinheiro em mãos é liquidez para você se manter enquanto a poeira baixa. Não recuse o pagamento. O fato de você receber não significa que você concorda que o valor está certo.

2. O Hack do Recibo (TRCT)

Eles vão precisar que você assine um recibo ou um Termo de Rescisão (TRCT) para provar que te pagaram. É aqui que você precisa ser um auditor frio:

- **ALERTA VERMELHO:** Se no papel estiver escrito "Pedido de Demissão", você **NÃO ASSINA** de jeito nenhum. Se você assinar isso, perde o direito a sacar FGTS e seguro-desemprego.
- **O Hack da Ressalva:** Se o papel disser "Término de Contrato de Experiência" ou tiver a data errada (ex: 01/08), você aplica aquele hack. Pegue a caneta e escreva de próprio punho do lado da sua assinatura: *"Recebi apenas o valor. Discordo das datas e motivos. Início real em 28/07 e demissão sob atestado médico."*

3. Deixe o "Bug" Acontecer

Como eles não fizeram contrato, eles não registraram sua CTPS digital, não recolheram seu INSS e não depositaram seu FGTS. Sabe o que isso significa? O acerto que eles vão te oferecer vai ser uma piada, um cálculo todo quebrado.

- Vai faltar o Aviso Prévio Indenizado (30 dias de salário).
- Vai faltar a multa de 40% do FGTS.
- Vai faltar o Adicional de Insalubridade (pelas suas mãos destruídas).

4. O Deploy Final (O Advogado Trabalhista)